وهو آخر اركان الوصية الاربعة وهي موص وصيغة وموص له وموصى به (تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه) بعجز الموصى عن تسليمه (كالآبق) من الرقيق (والشارد) من الدواب (والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع) لان الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث فيوصى به وللموصى له السعي في تحصيله فان قدر عليه أخذه اذا خرج من الثلث ولا فرق في الحمل بين أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة لان الغرر لا يمنع الصحة فجرى مجرى اعتاقه ويعتبر وجوده في الامة بما يعتبر به وجود الحمل الموصى له وان كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الاحكام (و) تصح الوصية (بـ) الشئ (المعدوم ك) وصيته (بما تحمل أمته أبدا أو مدة معلومة (أو) بما تحمل (شجرته أبدا أو مدة معلومة) كسنة وسنتين ونحو ذلك ولا يلزم الوارث السقي لانه لا يضمن تسليمها بخلاف مشتر (فان حصل شئ) من نماء في ملكه مما أوصى به (ف) هو (للموصى له لا لحمل الامة) الموصى له به (ف) تكون له (قيمته) يعطيها مالك الامة للموصى له (يوم وضعه) لحرمة التفريق بين ذوي الارحام في الملك (وتصح) الوصية أيضا (بغير مال ك) كلب مباح النفع) وهو كلب صيد وماشية وزرع وحرث وما يباح اقتناؤه له غير اسود بهيم (و) ك (زيت متنجس) لغير مسجد لان فيه نفعا مباحا وهو جواز الاستصباح به وللموصى له بالكلب والزيت ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة الوصية في جميعه (وتصح) الوصية (بالمنفعة المفردة) عن الرقبة (كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما) كاجرة دابة (وتصح) الوصية (بالمبهم كثوب) فانه يشمل المنسوج من الصوف والقطن والكتان والحرير والمصبوغ والكبير والصغير ونسج كل بلد لان غاية ذلك انه مجهول (ويعطى) اى يعطى الورثة الموصى له بثوب (ما يقع عليه الاسم) أى اسم الثوب لانه اليقين (فان اختلف الاسم) أى اسم الموصى به (بالعرف والحقيقة) اللغوية (غلبت) بالتضعيف والبناء للمفعول يعنى انه يعمل بمقتضى (الحقيقة) مع مخالفة العرف لها لانها الاصل ولهذا يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (ف) على هذا (الشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير) ويتناول لفظ الشاة الضان (والحملان) بكسر الحاء المهملة (والجمل) بفتح الميم وسكونها (والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة) فلو وكله في شراء عبد لم يكن له شراء أمة فلا تنصرف الوصية بذلك الا الى الذكر (والحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم وآخره راء (والاتان) الحمارة قال في القاموس والاتانة قليلة انتهى (والناقة والبقرة اسم للانثى) قاله في الانصاف (والفرس والرقيق اسم لهما) أى للذكر والانثى ويكونان للخنثى أيضا (والنعجة اسم للانثى من الضان والكبش اسم للذكر الكبير منه) أى الضان (والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير) لان ذلك هو المتعارف قال الحارثي والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالاعم لانهم لحظوا غلبة استعماله أى العرف في الاجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة

(باب الموصى اليه)

هو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة (تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل) اجماعا (ولو) كان الموصى اليه عدلا